



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צ. פיגנבוים

תיק מס': 273/03

בענין:

גורביץ איגור ומרינה
רח' הלוטם 4, נשר

התובעים

נ ג ד

סורקיס אודי
ע"י ב"כ עוה"ד אלי רומן
דרך יפו 24, חיפה

הנתבע

פ ס ק - ד י נ

עובדות:

1. בעלים של דירה בבית משותף הגישו בהליך זה תביעה לצו עשה בו עתרו לצו שיחייב את הנתבע, שהוא בעל הדירה מעל דירתם התובעים, לאטום את מקור הדליפה בדירתו בעטיה מתאפשרת חדירת רטיבות לדירתם, וכן לצו שיחייבו לשלם לתובעים את הוצאותיהם.
2. הבית המשותף הנדון נמצא ברחוב הלוטם 4, נשר ומזוהה כחלקה מס' 1 בגוש מס' 11207.
3. נטען בכתב-התביעה כי בתקרת סלון הדירה של התובעים נצפים סימני רטיבות שמקורה במרפסת הפתוחה של דירת הנתבע הממוקמת מעל דירת התובעים. התובעים ייחסו את הבעיה לליקוי באיטום המרפסת או לקדיחה במרצפות המרפסת לשם הצבת פרגולה.

4. בכתב-הגנה שהגיש הנתבע הוא טוען להגנתו כי אין לייחס לו כל אחריות לליקוי כלשהו בגינו זכאים התובעים לסעד כלשהו כלפיו, הגם שהוא מודה כי חלק מדירת התובעים מצוי מתחת למרפסת דירתו. אם אכן קיימת בעיית רטיבות בדירת התובעים מקורה בליקוי בניה אשר לא ניתן ליחסו לנתבע. לטענת הנתבע אין להטיל עליו חובה בגין מעשים או מחדלים של צד ג' (הקבלן), ובכלל - בהיות התביעה נזיקית אין היא בסמכות המפקחת על רישום מקרקעין.

5. לנוכח המחלוקת בדבר מקור הליקוי בעטיו קיימת רטיבות בדירת התובעים מינתי מומחה בתחום הרלוונטי. זה ביקר בדירות הצדדים ומצא כי אכן בדירת התובעים קיימת רטיבות שמקורה במרפסת הדירה של הנתבע. המומחה העריך כי הן איטום לקוי בין המשקים שבריצוף מרפסת דירת הנתבע והן קרעים בחיבור בין הפלטות המרכיבות את הבנין, קרעים שנוצרים מתנודות של הבנין, מאפשרים את חדירת המים והגעתם אל תקרת דירת התובעים.

6. התובע העיד וכן נחקר על גירסתו בחקירה נגדית. כמו-כן, העיד חותנו של הנתבע המצוי בעובדות המקרה. הונחו בפני גם מסמכים שונים לרבות חליפת מכתבים בין הצדדים ותיעוד אודות הליכים משפטיים שהתקיימו בבית-משפט השלום. התובעים לא היו צד לאף לא אחת מההתדינויות הללו. לא מצאתי בכל הללו רלוונטיות לשם הכרעה במחלוקת שבפני, ובמידה שיש בהם רלוונטיות – הרי הם תומכים דווקא בעמדת התובעים, ובהמשך הכתוב אנמק זאת.

7. כל צד בסיכום-טענותיו חזר על גירסתו, לאמור:

(א) התובעים מזה תמכו במסקנות חוות-הדעת של המומחה לפיהן מקור הרטיבות במרפסת דירת הנתבע.

(ב) הנתבע מזה ביקש לראות בתביעה הליך נזיקי. בעיית הרטיבות אינה בשל אחזקה לקויה של מרפסת הדירה אלא תוצאה של ליקוי בניה, וקיימת מאז הקמת הבנין. הבעלים הקודמים של דירת התובעים פוצו בהליך משפטי קודם ולפיכך אין התובעים כאן זכאים לפיצוי נוסף, באשר בגין נזק אחד ניתן לקבל רק פיצוי אחד. אפשר שלתובעים עילת תביעה כלפי מוכר הדירה שהיטעה אותם והציג בפניהם מצג שווא כאילו הדירה תקינה, מה שאין כן. גם לא מתקבל על הדעת שהנתבע יחוב בגין מחדלים של צד ג', הוא קבלן הבנין, והתביעה צריך תופנה כנגדו, כדוגמת הליך דומה שניהל בעל הדירה המשיקה לדירת התובעים נגד הנתבע שם צורף הקבלן כצד ג'.

דיון

8. אין אפוא מחלוקת כי קיים במרפסת דירת הנתבע ליקוי בעטיו חודרת רטיבות לדירת התובעים. שנויה במחלוקת השאלה על מי חלה החובה המשפטית לשאת בתוצאות הליקוי, היינו לתקנו לרבות תיקון נזקים עקיפים שגרם: על התובעים, על הנתבע או על אף לא אחד מהם (אלא על צד ג' שאינו צד להליך כאן).

9. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ולאור הדין החל מצאתי כי התביעה בדין יסודה וכי מחובת הנתבע לתחזק את דירתו באופן שלא תחדור ממרפסתה רטיבות לדירת התובעים, גם אם מקורה בליקוי בניה. אלה נימוקי החלטתי:

(א) שלא כטענת הנתבע, התביעה מושתתת על סעיף 3(ב) לתקנון המצוי לפיו בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון. החובה המוטלת על בעל דירה על פי הוראת חוק זו היא חובה קניינית/מקרקעית ואינה מושתתת על עוולה נזיקית. לא עומדת להכרעה שאלת רשלנות או קשר סיבתי; די בכך שקיים ליקוי כדי שתחול על בעלי המתחם או המתקן הלקויים חובה לתקנו.

(ב) העובדה שתוצאות הליקוי אינן משפיעות על ההנאה שמפיק הנתבע מדירתו אלא משפיעה דווקא על דירה אחרת בבית אינה מסירה מעליו את האחריות לתיקון וכן אינה מעבירה את האחריות לתיקון לכתפי בעלי הדירה הניזוקה.

(ג) לא מן הנמנע שלנתבע עילת תביעה מתחום דיני החוזים או הנזיקין כלפי הקבלן, אך אין בכך כדי למנוע בעד התובעים מימוש זכות כלפי הנתבע שמקורה החוקי צוטט לעיל. ראה באותה סוגיה החלטתו של כבוד הנשיא דאז שמגר ברע"א 655/84 בת-שבע הס' נ' נציגות הבית המשותף ברחוב שפירא מס' 19, רמת-גן ו-7 בעלי דירות (לא פורסם) שם נדונה השאלה אם חלה על נציגות הבית (שם נדונה רטיבות החודרת מגג משותף) החובה לתקן ליקוי הנובע משיטת הבניה שלא היה בה כדי להבטיח את אטימותו. כבוד הנשיא שמגר קבע:

"לא יכול להיות ספק בכך כי חובה כאמור אכן חלה גם כאשר היה ליקוי בביצוע הבניה. לענין זה יש לאבחן בין היחסים המשפטיים בין רוכשי הדירות לבין מי שבנה את הבית, לבין הזכויות של דייר בבית משותף. הגג הוא בגדר רכוש משותף וחובתם של בעלי הדירות לגבי נשיאה בהוצאות כדי להבטיח אחזקתו התקינה של הרכוש המשותף נובעת מן האמור בסעיף 58 לחוק. אחזקה תקינה לענין זה כוללת תיקונו של הגג כדי שלא ידלפו ממנו מים לתוך הדירה אשר מתחתיו, וחובה זו חלה על בעלי הדירות בבית המשותף בין אם יש להם עילת תביעה אחרת נגד מי שבנה את הבנין ובין אם לאו".

(ד) יישום החלטה שיפוטית זו על המקרה שלנו מחייבת את המסקנה כי דין התביעה להתקבל.

(ה) גם ההליך השיפוטי שנוהל בבית-המשפט לתביעות קטנות במסגרתו הושג הסכם פשרה (5/נ) ממנו ביקש הנתבע ללמוד גזירה שווה לתביעה דנא מושתת על אותה קונסטרוקציה משפטית: בעלי הדירה בה נצפו כתמי רטיבות תבעו את הנתבע שהוא בעלי הדירה מעל באשר הוא חב כלפיהם חובה מתחום דיני המקרקעין. הנתבע הוא שנקט בהליכי צד שלישי נגד קבלן הבנין מתוקף החוזה ביניהם.

(ו) לא מצאתי כל רלוונטיות להליך השיפוטי שהתנהל בין בעלי הדירה שקדמו לתובעים לבין קבלן הבנין. אותו הליך הושתת, כך ניתן להניח על החוזה שנחתם בין הצדדים ולפיכך כל פיצוי ניתן בגין ליקויי בניה בדירה נשוא אותו חוזה מכר. וכי סבירה הטענה כי ניתן פיצוי בגין בניה לקויה של הדירה מעל דירת התובעים, לגביה לא היה בין הצדדים לאותו הליך שיפוטי שום קשר חוזי? פשיטא שהפיצוי ניתן בגין ליקויי בניה בתוך הדירה. אותו פסק-דין לא חייב את הקבלן בצו עשה לתקן את הדירה של הנתבע, שכלל לא היה צד לאותו הליך. הראשונים אמנם פוצו בכסף על עוולה נזיקית או חיוב חוזי של הקבלן כלפיהם. לא מתקבל על הדעת, ומכל מקום אין לכך תשתית חוקית וכן לא ראייתית, שבעלי הדירה יפוצו מבלי שיינתן פתרון אפקטיבי לתיקון מקור הליקוי.

(ז) אבל אפילו תוקנה מרפסת דירת הנתבע אין בכך כדי לשחרר אותו מאחריות לתקינותה כל עוד היא בבעלותו, כפי שמורה אותו סעיף 3(ב) לתקנון המצוי. מבחן התוצאה, שביטוי החיצוני במקרה הנדון הוא העדר כתמי רטיבות, הוא המעיד על אחזקה תקינה של המקרקעין.

(ח) בשולי הדברים אוסיף כי לא מצאתי חוסר תום-לב או העדר נקיון-כפיים מצד אף לא אחד מהצדדים. לא התרשמתי כי צד כלשהו ביקש להסתיר מידע רלוונטי שהיה בידיו בו היה כדי לשנות את התוצאה השיפוטית. המחלוקת בין הצדדים היא כנה ובאה לפתחה של ערכאה זו כאשר לא נמצא פתרון יעיל ומוסכם אחר.

10. סוף דבר, משהוכח לי – והדבר לא שנוי במחלוקת גם בין הצדדים – כי מקור הליקוי במתחם המהווה קניינו של הנתבע, אין לי אלא לחייבו בתיקון מקור הליקוי באופן שלא תחדור רטיבות לדירת התובעים.

11. אני מקבלת אפוא את התביעה ומחייבת את הנתבע לתקן את דירתו באופן שלא תחדור עוד רטיבות לדירת התובעים. בנוסף, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעים, יחד ולחוד, הוצאות בסך של 3,000 ₪. בפסיקת ההוצאות הבאתי בחשבון הן את הוצאות המשפט והן את עלות תיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים פנימה.

12. סכום שלא ישולם בתוך 45 יום מיום מתן פסק-הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (7.12.03) ועד התשלום המלא בפועל.

13. בשולי הדברים אוסיף עוד כי הצעת המחיר שצרפו התובעים לכתב-התביעה לתיקון הליקוי במרפסת דירת הנתבע אינה, לאור נימוקי פסק-הדין, רלוונטית. יתרה מכך, לתובעים אין כל מעמד (STANDING) בתהליך העבודה בדירת הנתבע וכן לא בחומרים בהם ייעשה שימוש. זכותם המשפטית כלפי הנתבע מתמצית אך לכדי היות דירתם יבשה. הדברים נאמרים גם כן בהסתמך על החלטתו של כב' הנשיא ברק שהובאה בהמשך לדברים שצוטטו לעיל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ד' ז' באייר תשס"ד (28.4.04)
העתקים יישלחו לצדדים

צ. פיגנבוים
מפקחת על רישום מקרקעין

/דט